

1500203-36.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Érica Midori Sanada

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... corporal e ainda no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício.

Nesse sentido:

Ementa: Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de quantidade razoável de crack - Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos - Responsabilidade do acusado comprovada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Plena indicação de que o réu se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

1ª Vara

Avenida Fernão Dias Paes Leme, 2323 / 2329, Varzea Paulista - SP - cep 13220-005

1500203-36.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500203-36.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel de Oliveira Custodio e outro

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Midori Sanada

Vistos.

GABRIEL DE OLIVEIRA CUSTÓDIO e PAULO HENRIQUE NEPOMUCENO, já devidamente qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 20 de janeiro de 2022, por volta das 20h30min, na Rua Humaitá, nº 150, Vila Santa Terezinha, nesta cidade e Comarca de Várzea Paulista, agindo em concurso de agentes, mediante unidade de desígnios e conjugação de esforços, teriam subtraído, para eles, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, 01 veículo GM Celta 4P Spirit, cor preta, ano 2007, placas DUL 9548, ainda não avaliado, 02 televisões da marca Samsung, sendo uma de 32 polegadas, avaliada em R\$ 1.500,00, e uma de 40 polegadas, avaliada em R\$ 2.500,00, 04 aparelhos celulares, da marca Samsung, ainda não avaliados, 07 utensílios de cozinha (panelas elétricas, chaleira, pressão, panela de arroz, grill, fritadeira e uma bandeja térmica), avaliados em R\$ 1.200,00, 20 joias (alianças, anéis, pulseiras, brincos e correntes), avaliadas em R\$ 100,00, 07 relógios de pulso, das marcas Orient, Technus e Guess, avaliados em R\$ 800,00, 01 manta, de cor azul, ainda não avaliada, 01 impressora, da marca HP, avaliada em R\$ 450,00, 04 garrafas de champanhe e

groselha, ainda não avaliadas, 01 cartão de idoso de vaga preferencial para estacionamento e a quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais), pertencentes às vítimas N.M.R.M., M.M. e C.R.M., que, por tempo relevante, tiveram suas liberdades restringidas pelos agentes (vide boletim de ocorrência de fls. 14/19, termos de declarações de fls. 03/07 e 11/12, auto de entrega de fls. 25/26, autos de reconhecimento fotográfico, de pessoa e de objeto de fls. 27/32 e 35/36, auto de avaliação de fls. 33/34, auto de exibição e apreensão de fls. 37/38 e fotografias de fls. 65/66).

A denúncia foi recebida em 03 de fevereiro de 2022 (pág. 111/112).

O réu GABRIEL foi devidamente citado (pág. 164/165) e apresentou defesa (pág. 187/188). O réu PAULO HENRIQUE foi citado (pág. 234/235) e ofertou defesa (pág. 230/231).

Na resposta à acusação, esclareceu a Defesa do réu GABRIEL que não há provas de sua autoria. Pugnou ainda, pelo afastamento da causa de aumento de pena da ARMA DE FOGO, considerando que fora utilizado um SIMULACRO. Ao final, pugnou por sua absolvição e arrolou as mesmas testemunhas de acusação.

Na resposta à acusação, argumentou a Defesa do réu PAULO, que a denúncia é nula, porque não individualizou a conduta. No mérito, informou que não há provas de autoria. Ao final, pugnou por sua absolvição.

A Decisão de pag. 251/252, analisou e afastou a preliminar.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas e, por fim, foram os réus interrogados.

Em debates orais finais, pugnou o(a) representante do Ministério Público pela parcial procedência da ação. Por fim, as Defesas pugnaram pela absolvição.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Da Materialidade:

A materialidade do roubo ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (pág. 01/02 e 41), pelo boletim de ocorrência (pág. 14/19 e 116/120), pelo auto de entrega (pág. 25/26), pelo auto de reconhecimento FOTOGRÁFICO positivo (pág. 27, 31/32 e 48/52), pelo auto de reconhecimento de PESSOA positivo (pág. 28, 30 e 53), pelo auto de reconhecimento de objeto (pág. 29, 35, 36 e 65/66), pelo auto de avaliação (pág. 33/34 e 128/129), pelo auto de exibição e apreensão (pág. 37/38), pelo auto de entrega (pág. 132), pelo laudo pericial do SIMULACRO de ARMA DE FOGO (pág. 133/135), bem como pelos depoimentos prestados na fase policial e em juízo.

Do Conjunto Probatório:

O réu GABRIEL DE OLIVEIRA CUSTÓDIO, assim relatou na fase policial:

"AFIRMA QUE NÃO PRATICOU O ROUBO AQUI INVESTIGADO. QUE ESTAVA EM SUA CASA QUANDO ALI CHEGOU PAULO HENRIQUE, CONHECIDO COMO BEIÇO E GUILHERME, CONHECIDO COMO GUI, E AMBOS ESTAVAM NA POSSE DE UM VEÍCULO CELTA, DE COR PRETA, E OFERECERAM O VALOR DE R\$ 100,00 PARA GUARDAR DIVERSOS OBJETOS EM SUA CASA, COMO DUAS TELEVISÕES, VARIAS PANEAS ELÉTRICAS, ALGUMAS BIJOUTERIAS E UMA IMPRESSORA. RECEBEU O VALOR PROMETIDO E GUARDOU OS OBJETOS EM SUA CASA, LOGO DEPOIS, AMBOS FORAM EMBORA. PASSADO ALGUMAS HORAS, POLÍCIASI CIVIS ESTIVERAM EM SUA CASA E O PRENDERAM". Em juízo informou que estava aguardando seu irmão próximo ao local dos fatos, quando foi abordado pelos policiais. Que um dos policiais permaneceu com o depoente, enquanto o outro

ingressou em uma residência próxima ao local dos fatos. Que os policiais encontraram alguns pertences em referida residência e perguntaram se o depoente sabia da procedência de tais objetos. Que o depoente informou que não sabia a procedência de tais bens. Que não conhecia os policiais que lhes prenderam. Que não conhece Paulo.

O réu PAULO HENRIQUE NEPOMUCENO, assim relatou em juízo:

“Que não é verdade o crime a ele imputado. Que não tem o apelido de beijo. Que não conhece GABRIEL. Que estava em sua residência no dia dos fatos”.

Por sua vez, a vítima N.M.R.M., assim esclareceu na fase policial:

“Que ERA A NOITE, APÓS O JANTAR, FORAM SURPREENDIDOS POR DOIS INDIVÍDUOS, QUE INVADIRAM SUA CASA, SENDO QUE UM DOS INDIVÍDUOS TRAJAVA UM MOLETOM BRANCO E ESTAVA COM UMA ARMA DE FOGO. ANUNCIARAM O ROUBO. ESSE MESMO INDIVÍDUO, O MAIS ALTO, FOI QUEM TAMPOU A BOCA DE SUA FILHA MARIANA, JÁ QUE ELA HAVIA GRITADO POR SOCORRO. TODOS DA CASA, MARIANA, A DECLARANTE E SEU MARIDO CARLOS FORAM LEVADOS AO QUARTO, E ALI OBRIGARAM TODOS SE DEITAREM NO CHÃO E APAGARAM A LUZ. DAI OS INDIVÍDUOS PASSARAM A SUBTRAIR OBJETOS DA CASA. RETORNARAM AO QUARTO, COLOCARAM A DECLARANTE SENTADA NA CAMA. E AMBOS INDIVÍDUOS EXIGIRAM DINHEIRO E JOÍAS. A DECLARANTE ABRIU SUA BOLSA E DEU O DINHEIRO AOS MELIANTES. O OUTRO MELIANTE ESTAVA TRAJANDO UM MOLETOM CINZA COM TOUCA. O INDIVÍDUO DE MOLETOM BRANCO ERA MAIS AGRESSIVO E ERA QUEM DAVA ORDEM AO INDIVÍDUO MAIS BAIXO, QUE ESTAVA DE MOLETOM CINZA. UM TEMPO DEPOIS, OS INDIVÍDUOS, RESOLVERAM SUBTRAIR O CARRO DA DECLARANTE E EXIGIRAM QUE MARIANA, SUA FILHA LHES DESSE A CHAVE E ASSIM, A LEVARAM ATÉ A SALA. LOGO DEPOIS OS INDIVÍDUOS FORAM EMBORA, SUBTRAINDO SEU CARRO E VÁRIOS PERTENCES DA CASA, E DA FAMÍLIA”. Em juízo informou que não teve muito contato com os roubadores e, portanto, se recorda apenas parte do rosto dos mesmos. Que reconhece a pessoa apresentada pela penitenciária, com o número 2, como sendo um dos roubadores. Que um dos réus ficou com a arma apontada em sua cabeça durante a maior parte do tempo. Que não reconhece as pessoas apresentadas pelo Defensor Moisés, como sendo algum dos roubadores. Que não consegue mensurar o tempo exato o qual os roubadores permaneceram em sua residência. Que recuperou alguns bens. Que reconhece a pessoa mostrada as fls. 48, como sendo o autor dos fatos. Que ainda possui alguns traumas após os fatos. Que ficou amarrada com sua filha uma de costas para outra e com muita dificuldade, conseguiu desamarrar as cordas.

Na sequência, a vítima M.M., assim relatou na fase policial:

“ERA POR VOLTA DAS 20:30 HORAS, A DECLARANTE SE ENCONTRAVA NA COZINHA DE SUA CASA, QUANDO OUVIU UM GRITO DE SEU PAI CARLOS. A DECLARANTE CHEGOU NA SALA DA CASA E SE DEPAROU COM DOIS INDIVÍDUOS, SENDO QUE UM DELES ESTAVA ARMADO. NA SEQUÊNCIA, O INDIVÍDUO MAIS ALTO QUE ESTAVA ARMADO, TAMPOU-LHE A BOCA, VISTO QUE A VÍTIMA HAVIA GRITADO POR SOCORRO. A DECLARANTE, SEU PAI E SUA MÃE, FORAM COLOCADOS DEITADOS NO CHÃO DO QUARTO. ENQUANTO ISSO OS MELIANTES PASSARAM A VASCULHAR TODA A CASA. EM DADO MOMENTO, AMBOS MELIANTES ADENTRAM O QUARTO E SUBTRAIRAM UMA TELEVISÃO, E DEPOIS EXIGIRAM PULSEIRAS, BRINCOS, ALIANÇAS, E DEPOIS EXIGIRAM AS CHAVES DO CARRO, QUE É DE PROPRIEDADE DE SUA MÃE. A DECLARANTE SE PROPOE A LHES ENTREGAR A S CHAVES E OS LEVOU ATÉ A SALA, SENDO SEGUIDA PELO INDIVÍDUO MAIS BAIXO, QUE AQUI RECONHECEU PESSOALMENTE COMO SENDO GABRIEL DE OLIVEIRA CUSTÓDIO. OS INDIVÍDUOS NÃO CONSEGUIRAM SAIR DO LOCAL E NOVAMENTE A DECLARANTE TEVE UMA CONVERSA COM AMBOS, NO SENTIDO AUXILIA-LOS A ABRIR O PORTÃO DA GARAGEM, E NOVAMENTE FOI A SALA, E ALI EXPLICOU A GABRIEL QUL ERA A CHAVE QUE ABRIA O PORTÃO. DEPOIS DISSO, A DUPLA SE DIRIGIU AO QUARTO, E OS AMARROU MÃOS E PÉS. A DECLARANTE E SUA MÃE FORAM AMARRADAS COM TOALHA DE MESA, QUANTO AO SEU PAI FOI AMARRADO COM FIO ELÉTRICO”. Em juízo informou que reconhece a pessoa com a placa de nº 2, junto ao CDP, como sendo um dos réus. Que reconheceu os réus junto a delegacia por fotografias. Que um dos réus estava com uma touca e que viu apenas parte do rosto do mesmo. Que não reparou se um dos réus

possuía alguma cicatriz em suas mãos. Que não reconhece as pessoas apresentadas para reconhecimento pelo Dr. Moisés. Que reconheceu o réu de fls. 48, junto a delegacia, sem sombra de dúvidas. Que alguns bens foram recuperados. Que os réus manuseavam a mesma arma. Que ficou traumatizada após os fatos.

Dando continuidade, o policial civil VAGNER CAPALBO, assim informou na fase policial:

“Que é POLICIAL CIVIL. PARTICIPOU DA AÇÃO QUE CULMINOU COM A PRISÃO EM FLAGRANTE DE GABRIEL DE OLIVEIRA CUSTÓDIO. ATRAVÉS DE INFORMAÇÃO ANÔNIMA CHEGARAM A CASA DE GABRIEL. É CERTO QUE A INFORMAÇÃO DAVA CONTA DE UM ROUBO QUE TINHA OCORRIDO NA NOITE PASSADA, SENDO CERTO QUE OS OBJETOS FURTADOS SE ENCONTRAVAM NA RESIDÊNCIA DA RUA GUERINO PINHEIRO BOM, 66 - VILA CRISTO. JÁ PELO LOCAL SE DEPARAM COM GABRIEL QUE CONFESSOU QUE OS OBJETOS ENCONTRADOS EM SUA CASA, HAVIAM SIDO LEVADOS POR PAULO HENRIQUE, VULGO BEIÇO, E GUILHERME, VULGO GUI, QUE HAVIAM DEIXADO OS OBJETOS ALI E ELES SERIAM OS AUTORES DO ROUBO. DIANTE DOS FATOS, FOI-LHE DADO VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO E APRESENTADO NESTA UNIDADE. DUAS DAS VÍTIMAS AQUI COMPARECERAM E RECONHECERAM PESSOALMENTE GABRIEL COMO SENDO UM DOS AUTORES, RECONHECERAM AINDA FOTOGRAFICAMENTE PAULO HENRIQUE NEPOMUCENO COMO SENDO O OUTRO AUTOR, E AINDA RECONHECERAM UM SIMULACRO DE PISTOLA QUE FOI ENCONTRADO NA CASA DE GABRIEL”. O que foi ratificado em juízo. Que as vítimas fizeram reconhecimento fotográfico e reconheceram Paulo, sem sombra de dúvidas. Que as vítimas reconheceram o simulacro apreendido.

Por fim, o policial civil DIRCEU DA SILVA ALMEIDA, assim consignou na fase policial:

“Que logo após a ocorrência de um roubo a residência recebemos informações de que dois indivíduos foram vistos de forma suspeita transportando a noite objetos de um veículo e guardando em uma casa na Rua Guerino Pierobom, 51, Vila Cristo, Várzea Paulista e para lá fomos e fizemos campana de frente a casa e em dado momento um indivíduo saiu e foi abordado e com ele foi encontrado um simulacro de arma de fogo, a seguir entramos na casa e encontramos diversos objetos e aparelhos roubados, que foram apreendidos e trazidos para esta delegacia. Nesta delegacia compareceram as vítimas que ao avistar o indivíduo detido reconheceram pessoalmente como sendo um dos ladrões que invadiu a casa durante o roubo, ele foi identificado como Gabriel de Oliveira Custódio. Conseguimos identificar também o segundo ladrão como sendo Paulo Henrique Nepomuceno e esse também foi reconhecido, por fotos, como sendo 2º autor do roubo, mas esse outro indivíduo e o veículo roubado ainda não foram encontrados”. Em Juízo, ratificou seu depoimento. Disse que através de denúncia anônima foram até a casa de GABRIEL. Lá chegando encontram os bens subtraídos e um simulacro de arma de fogo. Ele disse que não participou do roubo, mas, que o Paulo Henrique o Gui tinha praticado o delito. A vítima reconheceu o GABRIEL, bem como, o PAULO por foto. Ela reconheceu os bens que estavam com Gabriel como sendo seu. Disse que uma parte dos bens não estava lá. Ela reconheceu o simulacro de arma de fogo também. A vítima disse que foi amarrada e mantida em cárcere. Disse que foi mostrado para a vítima várias fotografias.

Do Valor das Provas:

Apesar dos argumentos das Doutas Defesas, não verifico a nulidade das provas produzidas na fase policial, já que produzidas nos termos da legislação em vigor. Frise-se que sequer mencionaram prejuízo efetivo que contrariasse o princípio do devido processo legal e da ampla defesa.

Dos Depoimentos das Vítimas:

Não há razões para que os depoimentos prestados pelas vítimas sejam acolhidos com reserva, já que “em delitos como o da espécie, prevalecendo, sem qualquer razão

para retificação dos autores, a palavra das vítimas é de fundamental importância" (TACrim - Ap. n°. 440.643-6 - 8ª Câmara - j. 23.7.86 - Rel. Juiz Canguçi de Almeida, v.u., JUTACrim 91/407).

Cumprе consignar que as vítimas não teriam motivo algum para imputar crime desta gravidade aos acusados, pois sequer os conhecia, o que reforça a prova de autoria.

Em crimes praticados sob o manto da clandestinidade, as assertivas levadas a efeito pelo ofendido assumem importância destacada no contexto probatório, somente perdendo força diante de indícios concretos de inidoneidade ou parcialidade, o que não se observa na hipótese em exame.

Nesse sentido, já se decidiu que:

"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceita-la" (Rel. LUIZ AMBRA - RT 732/633).

É inegável, consoante a jurisprudência majoritária, que a palavra da vítima, em sede de delitos patrimoniais, é extremamente relevante, pois, a princípio, não tem ela qualquer motivo para incriminar quem quer que seja.

Nesse sentido, importante colacionar os seguintes julgados:

"A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (TACRIM-SP-AC Rel. Celso Limongi JUTACRIM 94/341).

"Constitui prova suficiente para condenação em crime de roubo o fato da vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido falsamente" (TACRIM-SP-AC- Rel. Passos de Freitas RJD 22/309).

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores" (Rel. ALMEIDA BRAGA JUTACRIM 100/250).

"PROVA - Roubo - Reconhecimento do agente pela vítima - Valor: 168(b) - Constitui prova suficiente para condenação em crime de roubo, o fato da vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido falsamente." (RJDTACRIM VOLUME 22 ABRIL/JUNHO/1994 PÁGINA: 309 RELATOR: - PASSOS DE FREITAS).

"PROVA - Roubo - Identificação dos agentes pela vítima - Valor: 186(a) - Em tema de roubo, a identificação dos agentes pela vítima é prova irretorquível, máxime quando a mesma sofre o traumatismo da ameaça, permanecendo a disposição daqueles, ajoelhada e sob a mira de revólver, durante longo período." (RJDTACRIM VOLUME 25 JANEIRO/MARÇO/1995 PÁGINA: 331 RELATOR: - RENATO NALINI).

Como se viu, o quadro probatório é bastante sólido, diante das circunstâncias dos fatos e das declarações das vítimas.

Assim, não havendo qualquer indício de que as vítimas tenham apresentado testemunho falso com o intuito de incriminar os réus, não há como se duvidar das suas palavras sem prova contundente em contrário, como é o caso dos autos.

Vê-se, assim, que a prova é robusta e comprova, à saciedade, a prática do delito pelos acusados.

Dos Depoimentos dos Policiais Civis:

A lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos.

Anoto que pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não são suficientes para afastar tal prova.

Ademais, nada há nos autos a apontar que tivessem as testemunhas algum interesse em incriminar falsamente os acusados, até porque sequer os conhecia.

Vale conferir a sólida argumentação do culto Des. Osni Pereira, retiradas de voto apresentado quando de julgamento de caso análogo por envolver o debate a respeito do testemunho policial:

"São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento, nada indica que os policiais militares ouvidos como testemunhas possam ter pretendido forjar essa acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (TJSP, Apelação Criminal nº 0008782-89.2011.8.26.0590, 16ª Câmara Criminal, julgado em 27/01/2015, VU).

Consigno que o próprio Colendo Supremo Tribunal Federal deixou assentado:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC nº 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Portanto, denota-se que o conjunto probatório foi hábil em comprovar a materialidade e autoria do crime.

Do Crime de Roubo:

É certo que o delito de roubo atingiu a consumação.

Conforme restou esclarecido nos autos, o réu PAULO, agindo em concurso de agentes, mediante unidade de desígnios e conjugação de esforços com outro indivíduo, subtraiu, para eles, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, 01 veículo GM Celta 4P Spirit, cor preta, ano 2007, placas DUL 9548, ainda não avaliado, 02 televisões da marca Samsung, sendo uma de 32 polegadas, avaliada em R\$ 1.500,00, e uma de 40 polegadas, avaliada em R\$ 2.500,00, 04 aparelhos celulares, da marca Samsung, ainda não avaliados, 07 utensílios de cozinha (panelas elétricas, chaleira, pressão, panela de arroz, grill, fritadeira e uma bandeja térmica), avaliados em R\$ 1.200,00, 20 joias (alianças, anéis, pulseiras, brincos e correntes), avaliadas em R\$ 100,00, 07 relógios de pulso, das marcas Orient, Technus e Guess, avaliados em R\$ 800,00, 01 manta, de cor azul, ainda não avaliada, 01 impressora, da marca HP, avaliada em R\$ 450,00, 04 garrafas de champanhe e groselha, ainda não avaliadas, 01 cartão de idoso de vaga preferencial para

estacionamento e a quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais), pertencentes às vítimas N.M.R.M., M.M. e C.R.M., que, por tempo relevante, tiveram suas liberdades restringidas pelos agentes (vide boletim de ocorrência de fls. 14/19, termos de declarações de fls. 03/07 e 11/12, auto de entrega de fls. 25/26, autos de reconhecimento fotográfico, de pessoa e de objeto de fls. 27/32 e 35/36, auto de avaliação de fls. 33/34, auto de exibição e apreensão de fls. 37/38 e fotografias de fls. 65/66).

Destaco, quanto a isto, os ensinamentos do Mestre Guilherme de Souza Nucci: "O roubo está consumado quando o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Não há necessidade de manter posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse" (in Código Penal Comentado, p 788, 11ª edição), logo, não se há falar em crime tentado.

Nesse sentido também a Súmula 582 do STJ:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Em seus depoimentos as vítimas (pai, mãe e filha) esclareceram que estavam na residência quando adentraram dois indivíduos, sendo um deles armado e anunciaram o assalto. Pegaram então diversos utensílios de cozinha, joias, dinheiro, eletrodomésticos, aparelhos de telefone celular e o veículo da genitora. Foram subtraídos diversos bens das vítimas e da família. Após, os três foram amarrados e colocados no quarto. Os indivíduos carregaram todos os objetos no veículo e se evadiram do local.

As vítimas, em solo policial, reconheceram o réu GABRIEL e o réu PAULO como sendo um dos roubadores, sem qualquer sombra de dúvida (pág. 28, 30 e 53), e ainda reconheceram o SIMULACRO de ARMA DE FOGO apreendido com ele, como sendo a arma utilizada no roubo, conforme auto de reconhecimento de objeto (pág. 29, 35, 36 e 65/66) e laudo pericial do objeto (pág. 133/135).

Em juízo, as vítimas não souberam precisar com exatidão como se deu o reconhecimento do réu GABRIEL na fase policial, entretanto, confirmaram o reconhecimento em relação ao réu PAULO, no momento em que fora mostrada a fotografia de pag. 48.

Anoto que transcorrido mais de três meses da ocorrência do delito, o réu PAULO nesta audiência estava com barbas por fazer e, realmente, diferente da fotografia de pag. 48. Já com relação ao GABRIEL, há dúvidas quanto à sua participação no crime de roubo. As vítimas não souberam precisar de forma efetiva como foi realizado o seu reconhecimento na fase policial.

Assim, com relação ao réu GABRIEL, é de rigor o reconhecimento do delito como sendo de receptação, tendo em vista que restou evidente nos autos, que ele estava na posse de parte da res furtiva e conhecia a origem ilícita dos bens. E, com relação a PAULO imperiosa a condenação pelo roubo.

Anoto que, em seus depoimentos, relataram os policiais civis que tinham conhecimento do roubo à residência e receberam a denúncia anônima, de que indivíduos estavam transportando objetos do veículo para uma residência localizada na Rua Guerino Pierobon, n.º 66, no Bairro Vila Cristo, na cidade de Jundiá, no período da noite. Se deslocaram até à residência e fizeram campana. Em dado momento saiu o réu GABRIEL, o qual portava um simulacro de arma de fogo e na sua residência estavam parte dos objetos subtraídos. Questionado ele disse que dois indivíduos haviam deixado os objetos na residência, sendo eles PAULO HENRIQUE, conhecido como

"Beijo" e GUILHERME, conhecido como "Gui". GABRIEL então foi levado até à Delegacia de Polícia e duas das vítimas o reconheceram como sendo um dos roubadores. As vítimas ainda reconheceram, através de fotografia o indivíduo PAULO HENRIQUE NEPOMUCENO, como sendo o outro indivíduo que participou do roubo. Os objetos foram apreendidos e devolvidos às vítimas. Porém, não localizaram o veículo roubado e nem o outro indivíduo.

Em seu interrogatório, na fase policial, o réu GABRIEL negou a prática do delito, esclarecendo que estava em sua residência, quando lá chegaram PAULO HENRIQUE e GUILHERME em um CELTA preto e ofereceram o valor de R\$ 100,00, para que ele deixasse guardar lá os objetos. Ele consentiu e recebeu a quantia prometida. Algumas horas depois, os policiais civis chegaram em sua residência e o prenderam. O que foi ratificado em juízo.

Em juízo, o réu PAULO negou a prática do delito.

Enfim, em que pese o quanto argumentado pelo(s) réu(s), o acervo probatório constante nos autos é o suficiente para demonstrar a materialidade do crime, bem como a sua autoria. É ainda de se ressaltar, que prova em contrário lhes incumbia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Para as vítimas, restou o prejuízo financeiro, pois nem todos os bens foram recuperados, e ainda, o pânico por todo o vivenciado.

Com relação a GABRIEL é de considerar que "na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação" (RT 746/629).

Já se decidiu que "o dolo específico constante no art. 180, caput, do CP, vazado no conhecimento prévio da origem criminosa da res, deve ser auferido através de exame de circunstâncias que cercam o seu recebimento ou do exercício da posse propriamente dita" (JTACRIM 33/195).

Neste contexto, cabia ao réu comprovar sua versão de que os bens estavam em casa terceiro, já que, nos termos das testemunhas ouvidas em Juízo, ele estava na posse da res furtiva, a qual havia acabado de ser subtraída, além disso, GABRIEL confirmou que quem deixou os bens em sua casa foram PAULO E GUI, e aquele foi devidamente reconhecido pela vítima como sendo um dos roubadores. Além disso, de se lembrar que o réu não trouxe qualquer testemunha, que pudesse comprovar sua versão, fato que lhe incumbia diante as demais provas dos autos, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. De se alinhar, vez mais e à exaustão, que, na fase policial, o réu CONFIRMOU que recebeu os bens de PAULO e GUI, e, seu depoimento foi confirmado pelas testemunhas. Assim, resta incontestado a receptação praticada por ele e o roubo praticado pelo réu PAULO.

Nessa esteira:

"RECEPTAÇÃO DOLOSA - Condenação imposta com base em indícios - Admissibilidade - Desnecessidade da existência de prova robusta e inconcussa da autoria do crime - Suficiência da apreensão do veículo roubado na posse do agente, mormente se este não apresenta justificativa convincente sobre a origem da "res" (TACrimSP - RT 773/598).

Por essas razões, a condenação pelo crime de receptação encontra respaldo no caso em tela, em relação ao réu GABRIEL, e a condenação pelo crime de roubo em relação ao réu PAULO.

Das Causas de Aumento da Pena:

Do Emprego de Arma:

Em seus depoimentos as vítimas esclareceram que dois indivíduos adentraram na residência e anunciaram o assalto, sendo que um deles estava com uma arma de fogo.

Quando os policiais civis estiveram na residência do réu GABRIEL, após uma denúncia anônima, o encontraram com um SIMULACRO de ARMA DE FOGO, o qual foi apreendido e periciado (pág. 133/135). As vítimas estiveram na Delegacia de Polícia e lá reconheceram o SIMULACRO, como sendo a arma utilizada no intento criminoso, conforme auto de reconhecimento de objeto (pág. 29, 35, 36 e 65/66). Não há menção pelas vítimas, de que mais de uma arma tivesse sido utilizada no intento criminoso.

Diante de todo o exposto, é de rigor o afastamento de tal causa de aumento, como pretendido pela Defesa.

Nesse sentido é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme INFORMATIVO n.º 0460, de 13 a 17 de dezembro de 2010:

A Seção, ao prosseguir o julgamento, entendeu, por maioria, conhecer dos EREsp, apesar de o acórdão colacionado como paradigma advir do julgamento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No mérito, firmou, também por maioria, que a aplicação da majorante constante do art. 157, § 2º, I, do CP não necessita da apreensão e da perícia da arma utilizada na prática do roubo se outros meios de prova evidenciarem seu emprego, por exemplo, os depoimentos dos condutores, da vítima e das testemunhas, ou mesmo quaisquer meios de captação de imagem. Anotou que essa exigência de apreensão e perícia da arma não decorre da lei, que recentes precedentes do STF têm a arma, por si só, como instrumento capaz de qualificar o roubo desde que demonstrada sua utilização por qualquer modo (potencial lesivo in re ipsa) e que, por isso, cabe ao imputado demonstrar a falta de seu potencial lesivo, tal como nas hipóteses de arma de brinquedo, defeituosa ou incapaz de produzir lesão (art. 156 do CPP). Precedentes citados do STF: HC 96.099-RS, DJe 5/6/2009, e HC 104.984-RS, DJe 30/11/2010. EREsp 961.863-RS, Rel. originário Min. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ-SP), Rel. para acórdão Min. Gilson Dipp, julgados em 13/12/2010.

Do Concurso de Agentes:

Conforme os depoimentos das vítimas, restou evidenciado o concurso de agentes devendo ser aplicada tal causa de aumento da pena.

Como já relatado, em seus depoimentos, as vítimas esclareceram que estavam em sua residência, quando lá adentraram dois indivíduos, sendo um deles armado e anunciaram o assalto.

Portanto, com a participação de mais de um roubador houve distribuição de tarefas e tal fato tornou mais fácil e ágil a conduta dos criminosos.

Ressalte-se que o Código Penal adotou a teoria unitária, através da qual todos aqueles que contribuem para a consecução do crime são coautores, não sendo necessária nem mesmo a identificação e prisão de todos os agentes (RTJ, 123/268, 135/1101 e 160/525; RT, 422/301, 545/402, 552/357, 570/315, 624/295, 728/614 e 749/657).

Em caso semelhante, assim decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Reconhecimento da participação de menor importância - Impossibilidade - Coautoria

entre os agentes, com unidade de propósitos em subtrair os bens das vítimas, desempenhando cada um uma função fundamental na consecução do objetivo comum" (Apelação nº 0500047-68.2010.8.26.0000. 15ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Ribeiro dos Santos. Julgamento em 29/09/2011).

É de se destacar que:

"A participação do réu no evento delituoso, caracterizada por atividade de inequívoca colaboração material e pelo desempenho de sua conduta, previamente ajustada com os demais agentes, torna-o suscetível de punição penal, eis que, ante a doutrina monista perfilhada pelo legislador, todos os que contribuem para a integração do delito cometem o mesmo crime, pois, em tal hipótese, há unidade de crime e pluralidade de agentes" (RT 726/555); TJSP: "Quem emprega qualquer atividade para a realização do evento criminoso é considerado responsável pela totalidade dele, segundo a teoria monista que o nosso direito Penal perfilhou" (RT 558/309.).

Da Restrição da Liberdade:

A majorante prevista no inciso V, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal, exige que o agente prive a liberdade da vítima por tempo considerável, ou seja, por tempo "juridicamente relevante".

Este "quantum" não pode ser fixado de forma abstrata, uma vez que, se para a execução do crime bastavam poucos minutos, certo que qualquer minuto a mais importa na incidência da majorante, motivo pelo qual a jurisprudência designa este tempo como "juridicamente relevante".

No caso em tela, as vítimas ficaram por tempo considerável nas mãos dos assaltantes, os quais adentraram na residência, anunciaram o assalto e amarraram as vítimas (pai, mãe e filha) e as colocaram no quarto. As vítimas mulheres foram amarradas com tolhas de mesa e o ofendido homem com fios. Os assaltantes começaram a vasculhar toda a residência e colocaram objetos que consideravam de maior valor no veículo. Após, mediante grave ameaça com o uso de ARMA DE FOGO, que posteriormente descobriu-se que se tratava de um simulacro, os assaltantes começaram a exigir dinheiro e joias. Por fim, se evadiram do local no veículo de uma das vítimas.

Portanto, restou evidenciado nos autos, que os ofendidos ficaram por pelo menos 20 (vinte) minutos privados de suas liberdades.

Sendo assim, não há dúvidas de que as vítimas tiveram restritas suas liberdades, causando ainda mais terror e consequências psicológicas.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS CONFIGURADA. TENTATIVA. ÍNDICE DE REDUÇÃO APLICADO ADEQUADO AO CASO CONCRETO. Suficiência Probatória. Houve flagrante, os réus foram detidos ainda no local do assalto, após negociações com os policiais militares que cercaram a residência das vítimas enquanto o roubo estava em andamento. O fato de os ofendidos não terem realizado procedimento formal de reconhecimento em sede policial não fragiliza a prova, pois o fizeram em Juízo, na presença das partes, sob o crivo do contraditório. Majorante da restrição da liberdade das vítimas. De acordo com os relatos das vítimas e também dos réus, os ofendidos permaneceram em poder dos assaltantes por mais de duas horas, período em que foram obrigados a ficar sentados ao redor de uma mesa, com as mãos sobre a mesma e com de cabeça baixa, sob a mira

de armas de fogo e sendo constantemente ameaçados, o que configura a referida majorante. Tentativa. A redução das penas em ½ pela minorante da tentativa se revela adequada ao caso concreto. Os réus invadiram a residência das vítimas, restringiram suas liberdades por cerca de 02 horas, período durante o qual vasculharam a casa e separaram os objetos que pretendiam subtrair, os carregando para o veículo que seria utilizado para a fuga. Apenas não obtiveram sucesso, porque a Brigada Militar compareceu no local antes deles conseguirem empreender fuga e os deteve ainda na residência dos ofendidos. APELO DA DEFESA DESPROVIDO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70060886322, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em 11/09/2014).

Passo à Dosimetria da Pena:

Réu GABRIEL DE OLIVEIRA CUSTÓDIO:

Sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu possui MAUS ANTECEDENTES, com condenação anterior por roubo majorado, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, sob o número 0005312-78.2015.8.26.0309, com trânsito em julgado em 31/08/2015 (pág. 170/176). Anoto, por outro lado, que o réu guardava produtos, cuja origem sabia ser de roubo qualificado, o que implica na necessidade de majoração da pena, já que alimentar este tipo de delito é tão ou mais grave que o próprio roubo. Não obstante isso, o réu estava com o simulacro de arma de fogo empregado pelos roubadores no momento do crime, indicando, assim, sua periculosidade, bem como, efetiva participação no mundo da criminalidade. Desta forma, aplico a pena base em 02 (dois anos e reclusão) e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, observo a agravante da REINCIDÊNCIA, conforme certidão de objeto e pé (pág. 170/176), com condenação anterior por roubo majorado, processo n.º 0001684-42.2017.8.26.0655, que tramitou perante a 3ª Vara da Criminal de Jundiaí, com trânsito em julgado em 29/10/2019. Razão pela qual, majoro a pena em 1/6, resultando em: 02 (dois) anos e 04 (quatro) de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Ausentes outras agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, esta se torna definitiva.

Do Regime Inicial:

Tendo em vista que o réu é REINCIDENTE e portador de MAUS ANTECEDENTES (pág. 170/176), nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, iniciará o cumprimento da pena no regime FECHADO.

Réu PAULO HENRIQUE NEPOMUCENO:

Sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu possui MAUS ANTECEDENTES, com condenação anterior por tráfico, que tramitou perante a 1ª Vara Judicial da Comarca de Várzea Paulista, sob o número 0005182-54.2014.8.26.0655, com trânsito em julgado em 28/03/2016 (pág. 249). Além disso, no caso em tela, o réu e outro indivíduo, adentraram na residência das vítimas e lá anunciaram o assalto. Eles ainda amarraram as vítimas e a todo o momento as ameaçavam de morte pedindo dinheiro e joias, demonstrando sua periculosidade. Anoto que as vítimas confirmaram que ele era o mais violento. Toda essa situação causou verdadeiro terror à família e trauma, que teve sua casa invadida, foram amarrados e tiveram diversos bens subtraídos. Razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, aumentando-a em 1/3, resultando em: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, observo a agravante da REINCIDÊNCIA, conforme certidão de objeto e pé (pág. 248/250), que por si só autoriza a majoração da pena em pelo menos 1/6, no entanto, verifico que o réu é REINCIDENTE ESPECÍFICO (com condenação anterior por roubo, processo 1500789-78.2019.8.26.0544, que tramitou perante este Juízo, com trânsito em julgado em 31/07/2019 – pág. 250), fato que agrava ainda mais a situação. Razão pela qual, majoro a pena em 1/3, resultando em: 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa.

No caso em tela, em que o réu já foi punido por um crime, voltar a delinquir, já é bastante grave, fato que justifica a agravante de reincidência. Porém, tornar a cometer a mesma infração que já cometera anteriormente mostra maior recalcitrância, autorizando a aplicação de maior fração de aumento pela reincidência.

Neste sentido FRANCESCO CARNELUTTI que ao comentar a reincidência afirma que “atribui a lei particular importância quando se comete o novo delito depois da condenação pelo delito anterior; em tal caso o novo delito demonstra insensibilidade do réu à condenação e, eventualmente, também o castigo”. Continua CARNELUTTI, comentando as disposições do Código Penal Italiano, que “a reincidência se agrava: a) se o novo delito é da mesma índole que o delito anterior: art. 99, n. 1, Cód. Penal; art. 101, Cód. Penal; a chamada reincidência específica”.

Consigne-se que, segundo JOSÉ FREDERICO MARQUES, “na reincidência específica, estabelece-se a ligação entre dois ou mais crimes praticados pelo agente, não só quando violado, em todos eles, o mesmo dispositivo legal, mas também quando outros fatores de homogeneização possam ser encontrados mostrando que 'os crimes são da mesma natureza”.

É a orientação do Supremo Tribunal Federal de que o aumento pela reincidência específica seja maior que aquele determinado pela reincidência genérica.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo. II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima. III - A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime. IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade. V - Ordem denegada”. (HC 101918/MS – Mato Grosso do Sul, Ministro Relator: Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento: 11/05/2010).

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pelo maior aumento em razão da reincidência específica.

“A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É 43 Ob.cit. p. 91. 44 Tratado de Direito Penal 1ª ed. Campinas: Millenium 2000 v. III p. 126. 45 STF HC nº 101918/MS rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 11/05/2010. permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)”.

Logo, tratando-se de reincidência específica, mesmo única, impõe-se tratamento diferenciado. Como o entendimento pacífico que uma única reincidência exaspera a pena de 1/6, por ser específica impõe-se o aumento de 1/3.

Na terceira fase de aplicação da pena, como dito alhures, está configurado nos autos a presença de duas causas de aumento de pena, igualmente relevantes, quais sejam: concurso de agentes e restrição da liberdade, previstas no artigo 157, § 2º, incisos II e V do Código Penal. Sendo assim, reconheço a causa de aumento da pena do concurso de agentes e da restrição de liberdade, e assim aumento a pena em 3/8, resultando em: 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Nesse sentido, ainda:

“Em sede do delito de roubo, a presença de duas qualificadoras deve ensejar um aumento da pena em 3/8, uma vez que, para se chegar a uma reprimenda justa, o sentenciante deve observar o intervalo correspondido entre o mínimo e o máximo e variar a graduação de acordo com o número de causas especiais de aumento e, e como estas são em número de cinco, a majoração será: 1/3, se presente uma causa; 3/8, se presentes duas causas; de 5/12, se presentes três causas; de 7/16, se presentes quatro causas e de 1/2, se presentes as cinco causas especiais de aumento” (RJDTACRIM 36/304).

Consigno, com relação a tal critério, o que já decidiu o Eminentíssimo Desembargador Walter de Almeida Guilherme na Apelação 0032933-90.2011.8.26.0501, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 16/05/2013, in site TJSP:

“Observo que a menção ao número de qualificadoras traduz-se em fundamento válido e, sim, concreto, pois se invoca particularidade da conduta praticada, no que se atende ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. O acréscimo diferenciado às penas do agente que pratica roubo com maior número de qualificadoras, em comparação ao que o pratica com número menor, atende ao viés material do princípio da igualdade, que determina sejam situações desiguais tratadas desigualmente. Consequência natural do critério adotado é o atendimento aos princípios da proporcionalidade, porque se reduz a margem de subjetividade; da estrita legalidade, porque fixado o acréscimo dentro dos limites estabelecidos pelo legislador; e, em última análise, da individualização das penas, com a adequada resposta estatal à conduta típica praticada”.

Ausentes outras agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, esta se torna definitiva.

Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena:

Face a pena ora aplica e à luz do artigo 33, § 3º do Código Penal, o réu iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME FECHADO, já que, como comprovado nos autos, está patente sua periculosidade, indicando, por certo, a necessidade de maior repreensão de seus atos. Anoto que o réu, atualmente, não tem qualquer condição de conviver perante a sociedade.

Vale aqui salientar, que o réu possui MAUS ANTECEDENTES e ainda REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA (pág. 248/250), o que demonstra seu desvio de caráter, personalidade criminosa e ausência de ressocialização.

Recordo, ainda, que o roubo é um dos crimes que mais perturba a paz pública nos dias atuais.

Consigno, com relação a isto, o brilhante ensinamento do Desembargador Pinheiro

Franco nos autos da Apelação 0005191-55.2010.8.26.0655, 5ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“O roubo expressa a mais clara definição da violência e do desprezo do agente pelo semelhante. O agente é movido pelo desejo de despojar o cidadão de seus pertences e para tanto não se constrange de ameaça-lo seriamente, colocando sua vida em risco potencial. Os acusados demonstraram absoluto destemor em face da lei e não merecem tratamento benéfico na fase inicial do cumprimento da pena imposta. Quem age de forma ousada, fria, bem pensada, com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer sua ambição econômica, não tem compromisso com as regras de convivência social e não pode merecer o afago do Estado até que demonstre merecimento, submetendo-se, antes, à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na verdade, de estabelecer regime indispensável a criminoso que não pode, temporariamente, ser submetido a regime mais liberal, eis que patenteada sua ousadia e extrema periculosidade”.

Da Pena Pecuniária:

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Não há que se falar na não aplicação da pena de multa, sob a alegação de que os réus são beneficiários da justiça gratuita, eis que a pena de multa está prevista no preceito secundário do tipo penal e fora estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e ainda no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício.

Nesse sentido:

Ementa: Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de quantidade razoável de crack – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes – Plena indicação de que o réu se dedica a atividades ilícitas e está ligado a organização criminosa – Redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Inaplicabilidade – Multa – Pena prevista no preceito secundário do tipo de tráfico de entorpecentes e estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício – Recurso improvido (Apelação Criminal n.º 0001590-39.2017.8.26.0544 – da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo –Relator: Alexandre Almeida – Julgamento: 08/04/2021).

Do Dispositivo:

Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal que o Ministério Público move em face de:

a) GABRIEL DE OLIVEIRA CUSTÓDIO, já devidamente qualificado e DESCLASSIFICO a imputação de roubo majorado (artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), para o delito de receptação (artigo 180, "caput", do Código Penal), para o fim de CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente FECHADO, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no crime previsto no artigo 180, "caput" do Código Penal;

b) PAULO HENRIQUE NEPOMUCENO, já devidamente qualificado, para o fim de CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, bem como, para CONDENÁ-LO ao pagamento de prestação pecuniária no valor equivalente a 23 (vinte e três) dias-multa, como

incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal.

Da Prisão Preventiva:

Dada a necessidade de resguardo da ordem pública, assim como, para garantia de aplicação da lei penal, mantenho a prisão do réu GABRIEL DE OLIVEIRA CUSTODIO. RECOMENDE-SE.

Vale aqui salientar, que o réu possui MAUS ANTECEDENTES e ainda é REINCIDENTE ESPECÍFICO (pág. 170/176), com diversas condenações por roubo, furto e tráfico, o que demonstra seu desvio de caráter, personalidade criminosa e total ausência de ressocialização.

Frise-se que é imperiosa a decretação da custódia do réu, com o fim de garantir a aplicação da lei penal e preservar a coletividade contra pessoas potencialmente perigosas.

Quem enverada para prática desses tipos de criminalidade, indisfarçavelmente tem personalidade deturpada, causadora de risco à ordem pública.

Anoto, ainda, que a revogação da prisão cautelar seria contrária aos anseios da sociedade, que clama por mais rigor na punição dos crimes que vêm causando imenso desassossego na sociedade, como é o de roubo, crime de extrema gravidade.

A doutrina afirma que:

“As causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do assecuramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal grave” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, editora RT, 9ª edição, p.635).

Com relação ao réu PAULO HENRIQUE, considerando-se que compareceu a esta audiência, não tendo respondido por outros delitos durante a tramitação do feito, poderá recorrer em liberdade, desde que mantenha atualizado seu endereço, telefone para contato, bem como, e-mail. Tais dados deverão ser fornecidos no prazo de 05 dias. Ademais, fica proibido de manter contato com a vítima, bem como, está proibido de ausentar-se da Comarca por mais de 30 (trinta) dias seguidos, salvo com autorização deste juízo. Também deverá justificar suas atividades a cada 60 dias. Outrossim, por fim, não poderá responder por outro delito. Em caso de descumprimento de alguma das condições, poderá estar sujeito a nova decretação de prisão cautelar. Expeça-se contramandado de prisão.

Defiro ao réu PAULO HENRIQUE NEPOMUCENO, os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.

Dos Efeitos da Condenação:

Custas ex lege.

Após o trânsito em